คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๓๕๘๖/๒๕๖๘

บริษัท อ จำกัด โจทก์

พนักงานตรวจแรงงาน จำเลย

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๒, ๑๒๔

เรื่อง จำเลยมีคำสั่งให้นายจ้างและโจทก์ในฐานะผู้รับเหมาชั้นต้นร่วมรับผิดจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลาให้แก่ลูกจ้าง โจทก์ไม่พอใจคำสั่งของจำเลย จึงได้นำคดีไปสู่ศาล แต่โจทก์ไม่วางเงินตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน ศาลแรงงานภาค ๒ มีคำสั่งไม่รับคำฟ้องของโจทก์นั้น จึงชอบแล้ว

โจทก์ (ผู้รับเหมาชั้นต้น) ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลยเฉพาะส่วนที่วินิจฉัยและมีคำสั่งเกี่ยวกับความรับผิดของโจทก์ในฐานะผู้รับเหมาชั้นต้นให้ร่วมรับผิดกับผู้รับเหมาช่วงซึ่งเป็นนายจ้าง พร้อมยื่นคำแถลงประกอบคำฟ้องขอศาลมีคำสั่งรับฟ้องโดยไม่วางเงินต่อศาล

ศาลแรงงานภาค ๒ มีคำสั่งว่า บทบัญญัติมาตรา ๑๒๕ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้บัญญัติโดยมีเจตนาเพื่อคุ้มครองลูกจ้างและเพื่อเป็นหลักประกันแก่ลูกจ้างว่าจะได้รับเงินตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน หากศาลไม่มีคำสั่งเป็นอย่างอื่น เมื่อจำเลยมีคำสั่งว่าโจทก์มีหน้าที่ร่วมรับผิดต้องจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้าง โจทก์ไม่พอใจคำสั่งของจำเลยจึงนำคดีขึ้นสู่ศาลเพื่อขอเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว โจทก์จึงต้องวางเงินตามที่บัญญัติไว้จึงจะฟ้องคดีได้ การที่ผู้รับมอบอำนาจของโจทก์แถลงไม่วางเงินตามคำสั่งศาล ศาลแรงงานภาค ๒ จึงมีคำสั่งไม่รับฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว เห็นว่า คดีนี้จำเลยมีคำสั่งให้นายจ้างซึ่งเป็นผู้รับเหมาช่วงจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา และค่าทำงานในวันหยุด พร้อมดอกเบี้ยแก่ลูกจ้างผู้ร้อง และให้โจทก์ในฐานะผู้รับเหมาชั้นต้นต้องร่วมรับผิดด้วย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๒ แม้โจทก์จะเป็นผู้รับเหมาชั้นต้นไม่ใช่นายจ้างของลูกจ้างผู้ร้องโดยตรง แต่ตามคำสั่งของจำเลยดังกล่าว หากเป็นที่สุดมีผลผูกพันให้โจทก์ต้องปฏิบัติตามคำสั่ง จะโต้แย้งคัดค้านอีกไม่ได้ เมื่อโจทก์ไม่พอใจคำสั่งของจำเลย ที่สั่งตามมาตรา ๑๒๔ แล้วเป็นฝ่ายที่นำคดีมาฟ้องศาลเพื่อให้ตรวจสอบคำสั่งดังกล่าวอีกชั้นหนึ่ง โจทก์จึงต้องนำเงินที่ถึงกำหนดจ่ายตามคำสั่งฯ มาวางศาล จึงจะฟ้องคดีได้ การที่ศาลแรงงานภาค ๒ มีคำสั่งให้โจทก์วางเงินต่อศาล แต่โจทก์ไม่วางตามคำสั่ง ศาลแรงงานภาค ๒ จึงมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องของโจทก์นั้นจึงชอบแล้ว

พิพากษายืน

หมายเหตุ คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ยังไม่ถึงที่สุด ศาลฎีกาอาจมีคำพิพากษาเปลี่ยนแปลงได้

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยกองนิติการ
กลุ่มงานที่ปรึกษากฎหมาย นิติกรรมและสัญญา